

1540369-08.2019.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3045207/2019 - 07º D.P. GUARULHOS,

4955241 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato e Réu:

VINICIUS HENRIQUE DOS SANTO SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

FABIO DE SOUSA BIZARRIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1540369-08.2019.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1540369-08.2019.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3045207/2019 - 07º D.P. GUARULHOS,

4955241 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato e Réu:

VINICIUS HENRIQUE DOS SANTO SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

FABIO DE SOUSA BIZARRIA e CARLOS ANTONIO KALLEBY SALLES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em 27 de abril de 2019, nas circunstâncias descritas na denúncia, traziam consigo, para consumo pessoal, uma porção de maconha cada um.

A denúncia foi oferecida às fls. 99/100 e os autos foram redistribuídos do JECrim a este juízo, sendo recebida em 31 de maio de 2022. Contudo, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia transcorreram mais de três anos, ou seja, lapso temporal maior que o da prescrição, que é de dois anos (art. 30 da Lei nº 11.343/06).

Isto posto, na esteira do parecer ministerial, julgo extinta a punibilidade dos acusados FABIO DE SOUSA BIZARRIA e CARLOS ANTONIO KALLEBY SALLES, qualificados nos autos, com fundamento no art. 107, IV, do CP.

Os entorpecentes poderão ser incinerados e o numerário, caso apreendido nestes autos, destinado ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado, feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos. P.R.I.C.

Guarulhos, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA